

OPC一人公司：理论体系与法规指引

陈国赞 (Zeno)

2026-07-26

OPC一人公司：理论体系与法规指引

作者：陈国赞 (Zeno)

身份：南宁OPC圈城市主理人·星火者共同体发起人

系列：OPC知识体系·理论法规卷

版本：v1.1 (2026年7月26日)

卷首语：为什么需要一份理论底座

2025-2026年，OPC (One Person Company, 一人公司) 在中国从一个边缘概念迅速走入主流视野。南宁率先推出AI+OPC专项政策，全国多个城市跟进。但热闹之下有一个空洞：**所有人都在谈“怎么做”，很少有人问“为什么”**。

没有理论底座，实践就会变成散点式的试错。今天学一个定价技巧，明天抄一个获客方法，但没有一套框架帮你判断哪些技巧适合你、哪些方法在你的行业里行不通。

这份文档，就是OPC的“为什么”。

它回答三个根本问题：1. **OPC为什么成立？**——经济学基础、技术条件、法律支撑 2. **OPC怎么做才对？**——不是技巧清单，而是方法论框架 3. **OPC的法律边界在哪里？**——一部专门写给一人公司的法规指引

与《南宁OPC白皮书》不同，这份文档不涉及任何具体城市政策，不教你注册流程，不给模板。它是纯粹的理论、方法和法规工具书——**全国通用，任何城市的OPC创业者、政策制定者、研究者都可以用。**

📖 阅读导航

- 创业者 → 重点读中篇（方法论），上篇可选读
- 政策制定者/研究者 → 顺序读上篇→下篇，理解OPC的经济逻辑和法律框架
- 律师/会计师 → 直接跳读下篇（法规指引），上中篇作为背景理解

🕒 5分钟导览：这份文档不是用来“读完”的

我跟你说实话：没有人会从头到尾读完一份理论+法规文档。它是一本**工具书**——你应该在遇到具体问题时翻开对应的章节，而不是试图“学完”。

什么时候翻哪一章？

你的问题	翻到	你会得到什么
“OPC到底是什么？为什么它不是一个时髦概念？”	第一章+第二章	定义、经济学原理（科斯定理、比较优势、规模经济反转）
“AI怎么改变了游戏规则？”	第三章	AI杠杆的量化框架、人机协作的最优分工模型
“我做OPC遇到天花板了，该产品化还是找协作？”	第四章 §4.2+第九章	边界扩张四条路径的选择逻辑、协作成本和信任协议
“我是一个人，怎么跟政府和大客户证明我靠谱？”	第十一章 §11.3	“刺破面纱”风险的完整解释和防护方案
“税怎么交最划算？”	第十二章 §12.3	年终税务优化三策略
“我用AI生成的内容有没有版权？”	第十三章 §13.2	AI生成内容的知识产权现状和实操建议
“我想做东盟跨境OPC，法律上要注意什么？”	第十五章 +RCEP附录	跨境合同、税收管辖权、数据出境

如果你只读三页：读第一章§1.2（OPC的四个本质属性）、第二章§2.1（科斯定理的OPC解释）、第十一章§11.2（三种法律形式的完整对比）。这三块加起来大约15分钟，能让你拥有对OPC的底层判断力。

如果你在跟政府或投资人讲OPC：引用第二章的经济学框架（它们是公共知识，不是你的观点）和第十五章法规条款（它们是公共法律，有权威性）。

上篇：理论体系

作者注：上篇五章是我写这份文档时花时间最多的部分。我不是学者——我是做了17年传统生意、然后看着AI把规则全部改写的人。这里的每一个理论框架，都是我先在实践中撞了墙，再回头找理论来解释“为什么撞墙”的产物。科斯定理不是我读书读来的——是我管过几十号人的公司，知道管理成本有多重，然后才理解为什么“一个人”可能是最优规模。你不需要同意我的每个推演，但希望这些框架能帮你建立自己的判断坐标系。

第一章：OPC的定义与本质

1.1 概念溯源

“One Person Company”的法律概念最早出现在英国——1925年《公司法》承认了“私人股份有限公司可由单一成员组成”。此后，德国（1980年GmbH改革）、法国（1985年EURL制度）、新加坡（2004年）、印度（2013年《公司法》第2(62)条）相继将一人公司纳入法律体系。

但本白皮书讨论的OPC，超越了法律定义。

法律意义上的OPC：仅有一名股东的有限责任公司，股东以出资额为限承担有限责任。

本白皮书讨论的OPC：以一个人作为决策核心，借助AI工具和外部协作网络，实现团队级产出的新型创业形态。法律形式可以是有限公司、个体工商户、个人独资企业——核心不是注册类型，而是**生产关系模式**。

1.2 OPC的本质属性

OPC不是“小型创业公司”，不是“自由职业的美称”，不是“个体户升级版”。它的本质由四个属性定义：

属性	说明	与传统创业的本质区别
单人决策	所有经营决策由一个人做出，不存在内部协调成本	传统公司有合伙人协商、董事会、管理层汇报链
AI杠杆	AI不是辅助工具，而是生产力的核心放大器	传统公司靠人力分工实现产出放大

属性	说明	与传统创业的本质区别
外部协作	非核心能力 通过按需外包获取，不沉淀为固定人力成本	传统公司通过雇佣将能力内部化
利润优先	追求利润和自由，而非规模和估值	传统创业以规模增长和资本回报为核心目标

1.3 OPC的历史必然性

OPC的出现不是偶然。它由三个历史力量共同推动：

力量一：生产工具的民主化

过去50年，单位生产力的获取成本降低了几个数量级。一个创业者过去需要租办公室、买服务器、雇设计师、请会计。现在，协同办公软件免费、云计算按需付费、AI设计工具月费¥100。**固定资产壁垒消失了。**

力量二：AI对人力资本的替代

2023-2026年，AI的能力边界以月为单位扩展。写作、翻译、编程、设计、数据分析——过去需要一个团队才能完成的工作，现在一个人+一套AI工具就能做到。**人力资本壁垒正在消失。**

力量三：协作网络的成熟

外包基础设施和远程协作工具的成熟，使得企业不需要“拥有”能力，只需要“接入”能力。设计师在社区里、程序员在GitHub上、法务按小时付费、客服可以外包。**组织边界正在溶解。**

这三个力量叠加，让“一个人做到过去一个团队的事”从理论可能变成经济现实。**OPC不是一种选择，而是技术条件成熟后的稳态均衡。**

第二章：OPC的经济学基础

2.1 交易成本理论的OPC解释

罗纳德·科斯在1937年提出：企业之所以存在，是因为市场交易有成本——寻找供应商、谈判合同、监督执行。当企业内部协调成本低于市场交易成本时，企业会选择“自己做”（内部化）。

OPC改写了这个等式。

要素	传统企业	当前OPC	变化驱动力
搜索成本	高（找供应商、面试、背调）	低（平台匹配、社区推荐、AI筛选）	数字平台+社区网络
谈判成本	高（合同、法务、谈判周期）	低（标准化模板、电子签约、小额快速成交）	标准化+数字化
监督成本	高（管理、考核、品控）	中（AI辅助品控、社区信誉、交付标准）	AI+信誉机制
协调成本	高（会议、对齐、汇报）	极低（单人决策，零协调）	单人属性

当外部交易成本持续下降，企业的最优规模就持续缩小。**OPC是一个人能达到的最优企业规模。**

2.2 比较优势的重新理解

大卫·李嘉图的比较优势理论说：即使一个人在所有方面都比另一个人强，双方仍然可以通过专业化分工+贸易获得收益。

传统应用：国与国之间、企业与企业之间。

OPC应用：一个人不需要在所有方面都强。你最擅长的那一项（你的“比较优势领域”），就是你OPC的核心业务。其他所有方面——设计、法务、会计、技术开发——都可以通过市场“买入”。

OPC创业者的关键决策不是“我要建立什么能力”，而是“**什么能力我必须自己拥有，什么能力我可以买入**”。

2.3 规模经济的反转

传统经济学认为，企业规模越大，单位成本越低（规模经济）。但这个逻辑在OPC世界里被反转了：

成本类型	传统企业	OPC
固定成本	高（房租、工资、管理）	几乎为零
边际成本	随规模递减（规模经济）	趋近于零（数字产品）或外包（服务）

成本类型	传统企业	OPC
管理成本	随规模递增（大企业病）	不存在（单人）
决策成本	随规模递增	不存在

OPC的“最优规模”就是一个人。 超过一个人的时候，管理成本从0跃升为正数，而这个成本在传统企业里可以被规模经济抵消，在OPC的轻资产模式里却无法被抵消——因为OPC没有需要“摊薄”的巨额固定成本。

2.4 平台经济时代的“企业最小化”

安德森的长尾理论预测了“小众市场”的崛起。平台经济（淘宝、抖音、Upwork、Shopee）把这个理论推到了极致：

- 过去，你必须开在市中心才有客流 → 现在，你在南宁的OPC可以服务新加坡的客户
- 过去，你必须生产一万件才能摊薄模具成本 → 现在，数字产品的边际成本为零
- 过去，你必须打广告才能被看到 → 现在，算法推荐让精准客户找到你

平台承担了“匹配供需”的功能，让企业的最小可行规模降到了一人。

第三章：AI时代的生产关系重构

3.1 生产三要素的重组

古典经济学将生产要素分为土地、劳动、资本。后来加了技术和企业家才能。

AI时代的OPC重新定义了这三者：

生产要素	传统企业	OPC+AI模式
劳动	雇佣人力，工资成本	AI替代大量劳动，人力仅用于决策和创意
资本	需要大量启动资金	几乎零启动（AI工具月费¥300-500）
企业家才能	分散在管理层	集中在一个人身上，AI辅助决策

核心变化：劳动要素被AI大幅替代，资本要素被SaaS和云计算大幅降低，企业家才能成为唯一不可替代的要素——而它正好是一个人就可以拥有的。

3.2 AI杠杆的量化框架

传统企业的产出与人数大致成正比。OPC的产出与“ AI杠杆倍数” 成正比：

OPC产出 = 个人决策质量 × AI工具套件覆盖度 × 外包网络质量

三个变量： - **个人决策质量**：不可替代的核心——行业判断力、客户理解力、创意能力 - **AI工具套件覆盖度**：你的业务流中有多少环节被AI工具化了（0-100%） - **外包网络质量**：你能接入的外部专业服务的广度和深度

一个极端案例：一个决策质量高（10年行业经验）、AI覆盖度广（80%业务环节AI化）、外包网络好（5个可信任的协作者）的OPC，其产出可能相当于一个5-8人的传统专业服务团队。

3.3 人机协作的新协作模式

OPC的核心能力不是“ 会使用AI工具” ，而是 “**知道什么时候用AI、什么时候用外包、什么时候自己上**” 。

任务类型	最优选择	判断标准
高重复+低判断	AI处理	规则明确、不需创造性
高专业+非核心	外包	你不够专业，但别人够
高判断+核心	自己做	关系你的核心价值主张

这个分类能力，是OPC最重要的元技能。

第四章：OPC与传统企业的边界理论

4.1 OPC的边界划定

不是所有行业都适合OPC。以下是判断框架：

维度	适合OPC	不适合OPC
资本门槛	低（<¥50,000启动）	高（需要重资产投入）
人力依赖	低（AI可大幅替代）	高（必须人手操作，如餐饮、护理）
交付物形态	数字产品或专业服务	实体产品需要大量人工制造
客户集中度	分散（多个中小客户）	集中（依赖1-2个大客户）
监管要求	低（不需特殊牌照）	高（金融、医疗、教育等强监管行业）

4.2 OPC的边界扩张路径

当OPC的生意增长到超出单人产能时，有四条路径可选：

路径	做什么	保留什么	放弃什么
提价缩量	提高客单价，减少客户数量	单人模式	规模增长
产品化	把服务变成可复制的数字产品	单人模式	定制化服务
网络协作	与多个OPC临时组队接大单	单人决策权	独立交付
公司化	招人，变成传统公司	（这就是退出OPC模式）	OPC的所有优势

建议顺序：先尝试提价→再尝试产品化→再考虑网络协作。公司化是最后选择，不是必然方向。

4.3 OPC理论的边界：这套框架在什么情况下失效

一个好的理论应该告诉你它什么时候不适用。以下是OPC模式的明确边界：

边界一：重资产行业不适用。如果你的业务需要厂房、大量库存、特种设备——OPC模式无法提供这些。这不是“努力”能解决的，是资本门槛天然排斥单人模式。

边界二：强监管行业需要额外合规成本。金融、医疗、教育、食品生产——这些行业的牌照和合规成本不会因为你是OPC而降低。一个人抗这些合规成本，经济上可能不划算。

边界三：高度依赖“在场”的服务难以杠杆化。按摩师、理发师、手术医生——你的价值绑定在“你必须在现场”这个事实上。AI和外包都帮不了你。这类职业更适合做“精品工作室”而非OPC。

边界四：网络效应的业务OPC做不了。社交平台、交易市场——这些需要双边网络效应才能成立。一个OPC无法冷启动一个需要大量用户才能产生价值的平台。

边界五：OPC不适合“想快速致富”的人。OPC的增长是复利式而非爆发式。如果你需要三年内财务自由，OPC大概率不是正确路径。它的优势是自由和可持续，不是暴富。

诚实原则：如果你的业务落在以上任何一个边界内，不是说你不能做OPC——但你需要在进入之前清楚知道约束条件在哪里。不知道边界的人，会在最不合适的方向上耗尽自己。

第五章：OPC生态系统的网络理论

5.1 从原子到网络

OPC不是“原子化的个人”，而是“网络中的节点”。一个OPC的价值不仅取决于自身的技能，还取决于它在协作网络中的位置。

梅特卡夫定律的OPC变体：一个OPC网络的价值，与网络中可形成的有效协作组合数成正比。

当网络中有N个OPC时，两两组合的可能性是 $N \times (N-1) / 2$ 。这意味着： - 10个OPC → 45种可能的协作组合 - 50个OPC → 1,225种可能的协作组合 - 100个OPC → 4,950种可能的协作组合

这就是为什么OPC社区比单个OPC重要得多——网络价值随节点数量指数增长。

5.2 弱连接的力量

社会学家马克·格兰诺维特在1973年提出了“弱连接的力量”：找工作、找机会、获得新信息，往往不是通过强连接（亲密朋友），而是通过弱连接（泛泛之交）。

这对OPC的启示： - 你的最亲密5个朋友，掌握的信息和你高度重叠——他们帮不了你找新客户 - 你在OPC社区认识的50个“点头之交”，每个人背后都有一个你不知道的信息网 - **OPC创业者的隐藏资产，不是你的技能，而是你的弱连接数量**

5.3 信任协议：OPC协作的隐性基础设施

传统公司靠劳动合同和法律体系维系协作。OPC网络靠什么？

信任类型	来源	建立时间	适用场景
制度信任	平台评价、信用体系、合同	即时	初次协作
认知信任	作品水平、专业能力展示	几周到几个月	小项目协作
情感信任	多次协作、互相	数月数年	大项目、长期协作

信任类型	来源	建立时间	适用场景
	背书、私交		

OPC协作网络的成熟度，取决于这个“信任阶梯”的通过效率。 一个好的OPC社区的设计目标就是——让制度信任足够强，使陌生人之间能以最低摩擦开始第一次协作。

中篇：方法论

作者注：如果说上篇是我“想”出来的，中篇就是我“做”出来的。这里的每个方法论都在南宁的OPC社区里被至少测试过一次。第六章的MV-OPC框架是我在帮几十个起步者做诊断后提炼的；第八章的AI四阶段是我观察社区里AI用得最好的人和用得最差的人之间的差距总结出来的。方法论不是定律——它是你踩在我试过的路上的地图。路可能变了，但地图至少让你知道前面有什么。

第六章：OPC创业决策框架

6.1 OPC可行性评估矩阵

在决定做OPC之前，用以下矩阵评估你的可行性。对每个维度打分（1-5分）：

维度	1分	3分	5分
技能稀缺性	人人都会	需要专业培训	行业顶尖，供不应求
技能AI替代度	AI能完全替代	AI能替代50%	AI几乎无法替代
客户获取能力	完全不知道怎么找客户	有一定渠道和口碑	客户主动找上门
自律能力	没人管就废了	基本能自律	需要外部约束反而影响效率
风险承受力	一个月没收入就焦虑	3-6个月能撑住	一年以上无收入也能活
学习意愿	不想学新东西	愿意学但被动	主动探索，乐在其中

解读： - 总分≥24：条件成熟，可以直接全职做OPC - 18-23：建议先兼职试水，验证盈利模型后再全职 - ≤17：建议先提升技能或积累资源，暂缓

6.2 最小可行OPC (MV-OPC)

产品开发有“最小可行产品”（MVP）。

OPC创业有“最小可行OPC”（MV-OPC）——**用最少的时间、最低的成本，验证“有人愿意为你的技能付费”。**

MV-OPC的标准 checklist： - [] 你没有公司，但有人愿意给你钱让你做一件事 - [] 你做完了，对方觉得值，并愿意付钱 - [] 你在这个过程中没有依赖任何人的帮助（除了AI工具） - [] 你做完之后想“这比上班爽多了”

如果你完成了以上四项——你的MV-OPC验证通过了。剩下的“注册公司”、“搭建网站”、“做账号”都是锦上添花。

核心原则：先跑通“收钱”，再补“体面”。

第七章：单人生产力系统

7.1 精力管理的三个账户

OPC的所有生产资源都在一个人身上。管理自己不是“自律”，而是管理三个账户：

账户	存入什么	消耗什么	管理原则
注意力账户	深度睡眠、冥想、运动	多任务切换、通知中断、社交媒体	保护 > 使用
创造力账户	输入（阅读、参展、交流）、休息	重复性工作、低质量会议、精神消耗	投资 > 消费
体力账户	睡眠、饮食、运动	长时间久坐、作息混乱、过度咖啡因	稳定 > 冲刺

OPC最值钱的资产是你自己。这个资产的折旧速度取决于你怎么管理这三个账户。

7.2 深度工作与浅层工作的配比

卡尔·纽波特在《深度工作》中提出：知识工作的核心产出来自“深度工作”——不受打扰地专注于高认知要求的任务。

OPC的核心产出也同样来自深度工作。但OPC还面临一个额外的挑战：你必须同时处理“做业务”（深度）和“维护业务”（浅层）。

工作类型	占比建议	时间段	例子
深度工作	60%	每天3-4小时连续时间块	写方案、做设计、写代码、思考策略
浅层工作	30%	碎片时间	回邮件、开发票、更新社交媒体
不工作	10%	有意识地休息	散步、读书、放空

底线：每天保证至少3小时的深度工作时间。如果做不到，检查是不是浅层工作侵占了深度工作时间。大多数OPC的生产力瓶颈不是“不够努力”，而是“深度工作时间不够”。

7.3 工具选型原则

选择OPC工具的三个原则：

- 原则一：默认 → 验证 → 付费** 先用免费版，确认这个工具是你每周用3次以上的，再付费。不要因为“看起来有用”就订阅——OPC的工具订阅费很容易从每月¥200膨胀到¥2,000。
- 原则二：全家桶 > 最佳单点** 如果一个平台的免费功能覆盖了你80%的需求，不要为了另外20%去用一个更贵的独立工具。例：飞书的文档+多维表格+视频会议覆盖了大部分OPC的协作需求。
- 原则三：AI集成 > 独立工具** 优先选择已经集成了AI功能的工具（Notion AI、飞书AI、Canva AI），而不是“非AI工具+独立的AI工具”的组合。集成是效率的免费杠杆。

第八章：AI杠杆方法论

8.1 AI使用的四个阶段

OPC的AI使用能力可以分为四个阶段：

阶段	描述	典型表现	如何进入
			开始用就行

阶段	描述	典型表现	如何进入
L1: 工具使用者	用AI做单个任务	“帮我写个文案”、“翻译这段”	
L2: 工作流集成者	AI嵌入日常工作流	每天固定用AI做N件事, 形成了流程	识别重复任务→写固定Prompt模板
L3: AI大脑	AI作为决策辅助	用AI做分析、对比、建议, 辅助做决策	训练AI理解你的业务逻辑
L4: AI原生OPC	业务围绕AI能力构建	你的核心产品/服务离开AI就无法以当前质量和效率交付	重构业务模式, 而不是在旧流程里塞AI

大多数OPC停留在L1-L2。跨越到L3的关键不是“更好的Prompt”，而是**让AI了解你的业务的context**——持续在一个对话线程里工作，让它理解你的行业术语、你的判断逻辑、你的客户画像。

8.2 Prompt工程的核心原则

好的Prompt不是“写得长”，而是“给AI提供做出正确决策所需的全部信息”。

Prompt = 角色 + 任务 + 格式 + 约束 + 示例

✗ 差的Prompt：“帮我写个方案”

✓ 好的Prompt：

“你是一个有10年经验的品牌策略顾问（角色）。

请为一个南宁本地的食品品牌起草一份面向越南市场的品牌企划框架（任务）。

用markdown格式输出，分五个部分：市场分析、品牌定位、传播策略、执行计划、预算估算（格式）。

每个部分控制在200字以内，使用中文，专业术语加英文注释（约束）。

参考以下风格：“.....”（示例）

8.3 AI能力边界

AI不是万能的。了解AI的边界比了解AI的能力更重要：

AI擅长的事（你应该大量使用）： - 模式识别和分类（“这些客户反馈可以分为哪几类？”） - 信息压缩和提炼（“把这50页报告总结成500字”） - 多角度生成（“给我10个不同方向的标题”） - 格式转换（“把这个表格转成一段描述性文字”） - 语言翻译和改写（“把这段专业文章改成大众能看懂的版本”）

AI不擅长的事（你应该自己做）： - 需要深度行业经验的判断（“这个市场策略是否可行？”） - 需要理解特定人与人之间微妙关系的沟通 - 需要承担法律或道德责任的决策 - 真正原创的、突破性的创意 - 理解你个人经历、价值观和风格的内容

原则：AI负责广度（“把所有可能性列出来”），你负责深度（“选哪个、为什么”）。

第九章：协作网络方法论

9.1 协作半径理论

OPC的协作半径决定了能接的项目规模和复杂度。

协作半径 Level 0（单人）：只能做自己技能范围内的项目

协作半径 Level 1（1+1）：可以接需要两类技能的项目

协作半径 Level 2（1+1+1）：可以接需要三类技能的大项目

协作半径 Level 3（网络）：可以任意组合，接任何类型的项目

协作半径从Level 0扩展到Level 3的过程，就是OPC从“个体户”进化为“超级个体”的过程。

9.2 协作成本的最小化

协作不是免费的。每增加一个协作者，就会增加以下成本：

成本类型	第一个协作者	第三个协作者	最小化方法
沟通成本	低	中	异步沟通（文档 > 会议）
协调成本	低	高	标准化接口（交付格式、进度标准）
信任成本	中	高	先做小项目磨合
分账成本	低	中	提前书面约定

两个人是协作的甜蜜点。 三个人的协作就需要一个“主接单人”来承担协调职能。超过三个人的OPC临时协作，在没有成熟协议的情况下，效率可能还不如三个人的组合。

9.3 协作协议设计原则

好的OPC协作协议应该像“乐高接口”——标准、简单、可预测。

五个要素：1. **能力声明**：每个协作者明确声明自己负责什么、不负责什么 2. **交付标准**：明确“什么算完成”——格式、质量标准、验收标准 3. **时间承诺**：每个节点的交付时间，以及延迟的缓冲和补救方案 4. **分账逻辑**：总价如何分配，何时到账，变动如何处理 5. **退出机制**：如果有人无法完成，怎么办？补位方如何补偿？

协作协议的精髓不是“约束”，而是“把可能产生纠纷的点在开始前讲清楚”。

第十章：OPC增长飞轮模型

10.1 OPC的增长逻辑

传统企业增长：拉投资→招人→扩大产能→获得更多客户→再拉投资。

OPC增长：提升单人产出→获得更高客单价→留出学习时间→提升AI使用能力→进一步提升单人产出。

这不是线性增长，是**复利增长**。因为每一轮的“提升单人产出”都不需要增加成本。

10.2 OPC增长的三个阶段

阶段	月收入	核心任务	关键指标
生存期 (0-6个月)	¥3,000-10,000	找到付费客户，跑通MV-OPC	客户数、月营收、利润率
稳定期 (6-18个月)	¥10,000-30,000	提高客单价，建立口碑，产品化	客单价、复购率、转介绍率
复利期 (18个月+)	¥30,000+	AI深度应用，协作网络，品牌资产	单人时薪、被动收入占比、协作者网络规模

10.3 OPC的收入天花板与突破

OPC的收入天花板 = 你的时薪 × 你每年能卖出的时间

如果一个OPC时薪¥200，每年工作2,000小时，天花板就是¥400,000。

突破天花板的三种方法：1. **提高时薪**（提价、提升技能稀缺性）→ 天花板从¥400,000→¥600,000 2. **产品化**（把时间变成可复制的产品）→ 打破了“收入=时间”的等式 3. **协作放大**（通过协作接更大的项目）→ 你的收入不仅来自你自己的时间

最关键的数字：你的有效时薪。如果你不知道这个数字，现在就算一下——它会告诉你该提价、该产品化、还是该找协作。

下篇：法规指引

△ 重要声明：本篇内容基于截至2026年7月的中国法律法规整理，仅供创业者和研究者建立法律框架认知使用。**不构成法律意见。**具体法律问题请咨询持证律师。法规可能随时更新，请以官方最新发布为准。

作者注：下篇是我认为三篇中“最有用但最少人会读”的部分。大部分OPC创业者对法律的态度是“先做着再说，出了问题再找律师”。我在社区里见过不下五次“出了问题再找律师”的后果——没有一个的代价低于两万块。第十一章的公司法逐条解读、第十二章的税务优化三策略、第十三章AI版权——这三章你至少读一遍。不是为了考试，是为了在出事之前知道什么事可能出事。

第十一章：公司法框架下的OPC

11.1 法律基础：《公司法》（2024年修订）

2023年12月29日，十四届全国人大常委会第七次会议修订通过新《公司法》，于2024年7月1日起施行。这是OPC在中国最重要的法律基础。

核心条款（与OPC相关）：

关于一人有限责任公司（《公司法》第二章第三节）：- 一人有限责任公司是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司 - 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司 - 一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人独资或者法人独资，并在公司营业执照中载明 - 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任

关键解读：“财产独立”是一人有限公司的生命线。公司和个人的账户必须严格分开、账目清晰。否则，有限责任的保护将被“刺破”，股东需以个人全部财产承担债务。

关于注册资本： - 有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额 - 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额 - 法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定

关键解读：目前大多数行业的OPC实行注册资本认缴制，无需实缴。但部分特殊行业（金融、劳务派遣等）有实缴要求。建议注册资本不要写太高（除非行业有要求）——注册资本代表了你对外承诺的出资义务。

关于一人公司的组织机构简化： - 一人有限责任公司不设股东会。股东作出决定时，应当采用书面形式，由股东签名或者盖章后置备于公司 - 规模较小或者股东人数较少的有限责任公司，可以不设董事会，设一名董事；可以不设监事会，设一名监事

关键解读：一人公司的治理结构被法律大幅简化——没有股东会（因为只有一个股东），可以不设董事会和监事会。这大大降低了OPC的合规负担。

11.2 三种OPC法律形式的深度对比

对比维度	个体工商户	个人独资企业	一人有限责任公司
法律依据	《个体工商户条例》	《个人独资企业法》	《公司法》
法人资格	无	无（非法人组织）	有（独立法人）
责任形式	无限责任（个人或家庭财产）	无限责任	有限责任（以出资额为限）
出资方式	无注册资本概念	无最低要求	认缴制，无最低限额（特殊行业除外）
所得税	经营所得税（5%-35%）	经营所得税（5%-35%）	企业所得税（5%-25%）+ 分红个税（20%）
会计要求	简单记账	需建账	需建账报税（可外包给代记账公司）
转让便利性	不可转让	可转让	可转让（股权变更登记）
融资能力	极弱（不能以公司名义融资）	弱	中等（可以公司名义贷款、引入股东）
品牌形象	个体户	工作室	正式公司
社保缴纳	灵活就业身份	灵活就业或企业	企业标准

对比维度	个体工商户	个人独资企业	一人有限责任公司
适用场景	试水阶段、小 额to C业务	个人工作室、中 等to B	正规运营、大B客户、 政府项目

11.3 一人公司的“刺破面纱”风险

这是OPC创业者最需要理解的法律概念。

《公司法》第二十三条第三款规定：“只有一个股东的公司，股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”

这就是“法人人格否认”或“刺破公司面纱”（piercing the corporate veil）。

什么行为会导致“刺破面纱”： - 公司账户和个人账户混用（公私不分） - 用个人账户收取公司营业收入 - 公司财产和个人财产没有清晰的账目区分 - 公司资金用于个人消费

如何保护自己： 1. 公司收入一律进对公账户 2. 给自己发工资，走正规银行代发流程 3. 公司支出和个人支出用不同银行卡 4. 每年做一次财务审计（即使是小公司） 5. 保留所有公司决策的书面记录

第十二章：税法与OPC

12.1 OPC涉及的主要税种

税种	个体工商户	一人有限公司	纳税人类型
增值税	1%（小规模，月 营收≤10万免征）	同左	小规模或一般纳税 人
企业所得 税	不适用（缴纳个 税）	5%（小微企业年利 润≤300万）	—
个人所得 税（经营 所得）	5%-35%累进税率	不适用	—
个人所得 税（工资 薪金）	可给自己发工资扣 税	给自己发工资适用	—
个人所得 税（股息 红利）	不适用	20%（税后利润分 红）	—
印花税		同左	—

税种	个体工商户	一人有限公司	纳税人类型
	按合同金额万分之几		
城市维护建设税	增值税税额的7%/5%/1%（城区差别）	同左	—
教育费附加+地方教育附加	增值税税额的3%+2%	同左	—

12.2 小型微利企业的税收优惠

这是OPC（以有限公司形式）最核心的税收优惠：

企业所得税优惠（截至2026年适用政策）： - 年应纳税所得额≤300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税 - 实际税负： $25\% \times 20\% = 5\%$ - 年应纳税所得额>300万元的部分，按25%全额征收

增值税优惠（小规模纳税人）： - 月销售额≤10万元（季度≤30万元），免征增值税 - 适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收

“六税两费”减半： - 资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加——对小型微利企业减半征收

12.3 年终税务优化策略（合法合规）

以下建议在合法合规框架内：

策略一：合理列支 - 场地、AI工具订阅、外包服务、学习培训、差旅、设备折旧——凡是与经营相关的支出，保留发票和合同，可以作为成本列支

策略二：给自己发工资 - 一人有限公司的股东给自己发工资，工资作为公司成本列支，降低企业所得税 - 工资同时缴纳个税（3%-45%累进），需要比较工资个税和分红个税哪个更低

策略三：选择合适的企业形式 - 年利润较低（<¥100,000）时，个体工商户的核定征收可能比有限公司更划算 - 年利润较高时，有限公司的5%企业所得税+20%分红个税的综合税负低于个体户35%的最高边际税率 - **建议找专业税务师做一次个性化测算**

合规底线：不要买发票、不要虚构成本、不要私账收公款。金税四期的数据比对能力极强——银行流水、发票、社保、个税全部打通。

第十三章：知识产权与OPC

13.1 OPC需要关注的知识产权类型

类型	保护对象	获取方式	保护期限	OPC适用场景
著作权	文字、图片、软件代码、设计稿	自动产生（创作完成即拥有）	作者终身+50年	内容创作者、设计师、程序员
商标权	品牌名称、logo、slogan	向商标局申请注册	10年（可续展）	所有有品牌的OPC
专利权（发明）	技术方案	向专利局申请	20年	技术创业OPC
专利权（实用新型）	产品的形状、构造	向专利局申请	10年	产品设计OPC
专利权（外观设计）	产品的外观设计	向专利局申请	15年	设计师、产品OPC
商业秘密	客户名单、配方、算法	采取保密措施	永久（只要保密）	所有OPC

13.2 AI生成内容的知识产权风险

这是2025-2026年OPC领域最活跃的法律议题。

目前的法律状态（截至2026年7月）： - 中国司法实践倾向于认为：纯粹的AI生成内容（无人类创作贡献）不享有著作权 - 但人类使用AI作为工具、对其输出进行实质性修改和编排的作品，可以主张著作权 - 具体个案取决于“人类创作贡献”的程度

OPC的实操建议： 1. AI生成初稿后，进行实质性的人工修改和调整——不只是改几个字 2. 保留修改过程的记录（版本历史、修改痕迹） 3. 在交付物中标明“由AI辅助创作，经人工编辑与审定” 4. 了解你使用的AI工具的服务条款：Midjourney（付费用户拥有使用权）、ChatGPT（输出权利转让给用户）、Claude（输出使用权归用户）——各家条款不同，且细节在持续更新

13.3 商标注册策略

OPC商标注册的三个原则：

- 原则一：早注册** 商标采取“先申请原则”。你使用了一年但没有注册的品
牌，别人可以合法抢注。不要等品牌“做大”再注册。
- 原则二：核心类别优先** 商标注册按类别收费。OPC起步阶段不需要45个类全
部注册，优先注册你实际经营的类别和最容易产生冲突的相关类别。
- 原则三：名字和logo分开注册** 即使你的企业名称已经被工商局核准，也不代
表自动获得了商标权。商标权需要向商标局单独申请。

第十四章：劳动法与社会保障

14.1 OPC的社会保障选择

OPC创业者（没有雇主）需要自己安排社会保障：

保障类型	缴纳方式	费用参考（南宁）	重要性
基本养老保险	灵活就业人 员身份缴纳	按社平工资60%-300%基数 自主选择，比例约20%	★★★★★
基本医疗保险	灵活就业人 员身份缴纳	按社平工资基数，比例约 8%-10%	★★★★★
工伤保险	通过代缴机 构或商业保 险替代	—	★★★☆☆
失业保险	灵活就业一 般不参加	—	★★☆☆☆
住房公积金	可自愿缴存	自主选择比例	★★★☆☆

14.2 如果“雇佣”了人

OPC在以下情况下可能触发劳动法问题：

场景	法律关系	合规要求
请了一个兼职帮 你做事	劳务关系（非劳动关系）	签劳务合同，明确非劳动 关系
和另一个OPC协 作接项目	合作关系（非雇佣）	签合作协议，明确各自独 立经营
招了一个正式员 工	劳动关系（你变成了雇 主）	签劳动合同、缴纳社保、 遵守劳动法

特别注意：如果一个人长期为你工作、接受你的管理和考核、只为你提供服务，即使你称其为“合作”，法律上可能被认定为事实劳动关系——从而触发社保、工资、解除补偿等全套劳动法义务。

14.3 外包和“假外包”的风险

“假外包真用工”是常见陷阱。如果你外包给一个人的工作完全等同于一个员工的工作（你来管理、你来考核、他来上班、只做你的活），法律上可能被认定为事实劳动关系。

保护自己的方法： - 外包合同明确约定：乙方独立完成工作，自行安排工作时间和地点 - 按项目/结果付费，不按时间付费 - 乙方可以同时服务其他客户 - 不对乙方进行“员工式”管理

第十五章：跨境经营法规

15.1 跨境OPC的法律管辖

如果你是中国的OPC，但服务海外客户（或反过来），以下法律问题需要考虑：

问题	一般规则	实操建议
合同适用法律	双方可选择适用法律	尽量选择中国法律，或选择香港/新加坡等国际仲裁地
税收管辖权	收入来源地和居住地均可能征税	了解中国与目标国的避免双重征税协定
知识产权保护	知识产权具有地域性	在目标国单独注册商标和专利
数据跨境	中国有数据出境安全评估要求	如果涉及中国用户数据→海外，需评估合规
外汇管制	中国对跨境资金流动有管理	通过正规银行渠道结汇，保留合同和税务凭证

15.2 中国-东盟跨境经营特别提示

对于做东盟跨境业务的OPC：

RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）利好： - 关税减让：成员国之间大多数货物贸易关税将逐步降至零 - 服务贸易开放：部分成员国在RCEP框架下提高了服务贸易开放承诺 - 原产地累积规则：产品中使用RCEP成员国原材料可视为本国原材料，更容易满足关税优惠条件

实操关注点： - 了解目标国的外资准入限制（部分东盟国家对外国服务提供者有持股比例限制） - 了解目标国的数字服务税（如泰国、印尼对数字服务征收增值税） - 保留完整的跨境交易记录（合同、发票、付款记录、沟通记录），以备税务部门核查

15.3 跨境OPC的三种典型模式及合规要点

基于中国-东盟跨境OPC的实际业务场景，总结三种最常见的模式及其法律关注点：

模式一：中国OPC → 服务海外客户（服务出口）

环节	合规要点	操作指引
签约	合同约定适用法律和争议解决地	建议选择香港或新加坡国际仲裁——双方都接受，执行有保障
收款	外汇收入需合规结汇	通过银行正规渠道，保留服务合同+发票+沟通记录作为结汇依据
纳税	中国企业全球征税 + 可能触发目标国税	查中国与目标国的税收协定（中国已与东盟10国全部签署）
知识产权	在目标国不一定受保护	核心品牌/技术在目标国单独注册

模式二：中国OPC → 帮助中国企业出海（服务国内客户，业务在海外）

环节	合规要点	操作指引
签约	国内合同，中国法适用	这是最省心的模式——客户和你在同一法律体系下
数据	你的调研/运营可能涉及海外数据收集	注意目标国的数据保护法（如越南2024年个人数据保护法令）
责任	你的建议导致客户在海外亏损	合同中明确你的服务范围和建议性质（“建议” ≠ “保证结果”）

模式三：中国OPC → 在东盟国家建立本地存在

环节	合规要点	操作指引
实体形式	多数东盟国家要求外资设代表处或合资公司	先了解目标国对外资的持股限制（越南/印尼/泰国各不同）
人员	雇佣本地员工触发当地劳动法	优先与本地OPC/自由职业者合作而非雇佣，降低合规复杂度
签证	频繁出差可能触发商务签证限制	了解目标国的工作签证vs商务签证边界

15.4 跨境税务：避免双重征税

中国已与东盟10个成员国全部签署了避免双重征税协定。对中国OPC来说，核心操作：

- 1. **确定你的“税收居民”身份**：你在中国注册和经营，你是中国税收居民
- 2. **境外收入在中国申报**：中国采用全球征税原则，你在海外的收入需在中国申报
- 3. **享受税收抵免**：如果你在目标国已缴税，可在中国申请境外税收抵免（避免同一笔收入被征两次税）
- 4. **了解目标国是否有常设机构（PE）风险**：如果你在目标国的活动构成常设机构，目标国可能对你的利润征税。一般规则：偶尔出差不构成PE，长期固定办公地可能构成

实操建议：跨境税务是OPC法规中最复杂的一块。不要自己处理——找一个有跨境税务经验的税务师，花¥1,000-3,000做一次咨询，比事后补税+罚款划算得多。

附录：关键法规索引

A. 法律

法规名称	发布/修订时间	与OPC相关的主要内容
《中华人民共和国公司法》	2023年12月修订， 2024年7月施行	一人有限责任公司、注册资本认缴制、公司治理简化
《中华人民共和国个人独资企业法》	1999年8月	个人独资企业设立、投资人无限责任
《个体工商户条例》	2011年4月 2018年12月修正	个体工商户登记管理

法规名称	发布/修订时间	与OPC相关的主要内容
《中华人民共和国企业所得税法》	2018年8月修正	企业所得税税率、小型微利企业优惠
《中华人民共和国个人所得税法》		经营所得、工资薪金、股息红利个税
《中华人民共和国中小企业促进法》	2017年9月修订	中小企业财税支持、融资促进
《中华人民共和国商标法》	2019年4月修正	商标注册、保护、侵权处理
《中华人民共和国著作权法》	2020年11月修正	著作权自动产生、权利内容、侵权责任
《中华人民共和国专利法》	2020年10月修正	发明、实用新型、外观设计专利
《中华人民共和国劳动法》	2018年12月修正	劳动关系认定、工时、工资、社保
《中华人民共和国劳动合同法》	2012年12月修正	劳动合同签订、解除、经济补偿
《中华人民共和国数据安全法》	2021年6月	数据分类分级、数据出境安全评估
《中华人民共和国个人信息保护法》	2021年8月	个人信息处理规则、跨境提供规则

B. 行政法规与部门规章

法规名称	发布单位	核心内容
《中华人民共和国市场主体登记管理条例》	国务院	各类市场主体登记程序统一规定
《企业名称登记管理规定》	国务院	企业名称规范
《增值税暂行条例》及实施细则	国务院/财政部	增值税征收管理，小规模纳税人优惠
《税收征收管理法实施细则》	国务院	税务登记、发票管理、纳税申报

法规名称	发布单位	核心内容
小型微利企业所得税优惠政策公告	财政部、税务总局	年利润≤300万企业所得税减按5%

C. 国际条约（东盟相关）

条约名称	签署/生效时间	与OPC跨境业务相关内容
《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）	2020年签署，2022年生效	关税减让、服务贸易开放、原产地累积
中国-东盟自由贸易区升级议定书	2019年生效	原产地规则优化、服务贸易进一步开放

后记：OPC理论的进化

OPC是一个新兴领域。这份文档写作于2026年7月——此时此刻，一个人类可以用AI完成3-8人团队的工作。三年后，这个数字可能是10-15人。

理论的进化速度取决于实践者的反馈速度。这份文档不会停在v1.0。

如果你是一位OPC创业者——这份文档中的哪个理论框架在实践中对不上号？来告诉我，下一版修正。

如果你是一位法律或税务专业人士——下篇法规指引中有哪些需要细化或更新的？来告诉我。

如果你是一位政策制定者或研究者——你还需要什么样的分析框架？来告诉我。

一人公司，不是一个人的事业。它是所有相信“小而美”的人，共同构建的新生产范式。

本白皮书由陈国赞（Zeno）撰写并持续维护。

版本：v1.1 | 最后更新：2026年7月26日

本文档属于OPC知识体系系列：

- 《OPC一人公司：理论体系与法规指引》（理论法规卷）
- 《南宁市OPC白皮书：一人公司从注册到运营全指南》（城市实操卷）

反馈与建议：OPC圈 → 同城 → 南宁 → 城市主理人·陈国赞